

單元 11 犯罪與刑罰

公民與社會 重點筆記

一、刑法、刑罰與罪刑法定

罪刑法定主義：刑法為什麼不能想罰就罰

刑法第 1 條：行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限

法律保留 犯罪與刑罰只能由 立法院制定的法律 規定，行政命令不行。	禁止習慣法 不能拿社會習慣或 道德觀念當作處罰 的依據。	禁止類推適用 法律沒有規定的行為， 不能比照相似的條文 入罪。	禁止溯及既往 行為時沒有處罰規定， 事後修法不得回頭處罰。 (但從輕例外，見下)
從舊從輕 (刑法第 2 條) 行為後法律有變更者，原則上適用「行為時」的法律 (從舊)； 但行為後的法律有利於行為人時，適用最有利於行為人的法律 (從輕)。 換句話說，不溯及既往禁止的是「不利益」的溯及， 有利於行為人的變更則得溯及適用。		刑法謙抑 (最後手段性) 只有在其他手段都不足以保護法益時，才動用刑法。 因此有除罪化 (社會觀念改變、以行政罰或民事責任處理即可) 與入罪化 (新型態侵害出現，須以刑罰明確規定) 的調整。 「加重刑罰就能嚇阻犯罪」在考題中通常是錯誤選項。	

犯罪的成立

構成要件該當 行為符合刑法條文 所描述的犯罪樣態， 且有故意或過失	違法性 沒有阻卻違法事由： 依法令、業務上正當 行為、正當防衛、緊急避難	有責性 行為人有責任能力， 且可期待他做出 合法行為	責任能力 (年齡) 未滿 14 歲：不罰 14 歲以上未滿 18 歲、 滿 80 歲：得減輕其刑
---	--	--	--

- **刑法保護的是法益**——受法律保護的生活利益，分為國家法益、社會法益與個人法益。刑罰的功能一方面在**報應**已發生的犯罪，另一方面在**預防**：使一般人因畏懼而不敢犯罪 (一般預防)，並使犯罪人改過遷善而不再犯 (特別預防／教育)。現行實務採**綜合理論**，兼採三者。
- **刑法謙抑**是近年最常入題的觀念：刑罰是最後手段，只有在其他手段不足以保護法益時才動用。因此「只要加重刑罰就能有效嚇阻犯罪」在考題中幾乎都是錯誤選項；真正的思考方向是「這個問題用刑罰處理是不是恰當、有沒有更根本的解決方式」。

相關重點

罪刑法定的四個派生原則裡，考題最愛用的是**禁止類推適用**與**禁止溯及既往**。典型情境是：某種行為造成公憤但法律沒有處罰規定，於是有人主張「比照類似的條文判刑」或「修法後回頭處罰」，兩者都違反罪刑法定。要同時記得例外：行為後的法律**有利於行為人**時要適用新法 (**從舊從輕**)。另外，「見死不救」這類道德上該譴責、法律上卻無處罰規定的情形，檢察官只能依現行法辦理，不能自行入罪。

二、刑事訴訟程序與人權保障

刑事訴訟程序與被告的權利

近年考題幾乎都落在「偵查不公開」與「無罪推定」這一組

發 動 告訴：被害人或其親屬 告發：其他知情第三人 自首：犯罪行為人自行 自訴：被害人委任律師 直接向法院提起	偵 查 由檢察官主導，司法警察 協助。偵查不公開，以保護 被告名譽與偵查效果。 檢察官負舉證責任。	起 訴 起訴（提起公訴）／不起訴 ／緩起訴。 檢察官代表國家追訴犯罪。	審 判 公開審理、言詞辯論。 檢察官舉證，被告有權 保持沉默、選任辯護人。 法官依證據與自由心證認定 事實。	執 行 判決確定後由檢察官 指揮執行。
---	--	---	--	----------------------------------

被告的保障
無罪推定：未經審判證明有罪確定前，推定為無罪。
不自證其罪與緘默權：拒絕陳述不得作為不利認定的依據；
 自白不得作為有罪判決的唯一證據。
選任辯護人；重罪或身心障礙者未選任時應指定公設辯護人。
偵查不公開；違法取得的證據，法院得排除不予採用。

法院認定事實的三個原則
證據裁判：認定犯罪事實須依證據，沒有證據不得推測。
自由心證：法官依經驗法則與論理法則判斷證據，
 不是想怎麼認定就怎麼認定。
罪疑唯輕：證據不足以形成有罪確信時，應為有利被告的認定。

審級
原則採三級三審：地方法院 → 高等法院 → 最高法院。但輕罪與部分財產犯罪（如傷害、竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇、贓物等）
經第二審判決後不得上訴第三審，實際上二審即告確定。

- **發動的五種形式要能分辨**：告訴 (被害人或其親屬向偵查機關表示訴追之意)、告發 (被害人以外的第三人)、自首 (犯罪行為人在被發覺前自行申告)、自訴 (被害人委任律師直接向法院提起)、公訴 (檢察官代表國家向法院提起)。
- **偵查不公開**是近年出現最多次的考點。檢警在偵查中除依法令或維護公共利益、保護合法權益必要者外，不得公開或揭露偵查內容。破案記者會若公布嫌疑人的姓名、家庭狀況等與公益無關的個資，即違反此原則。

- **無罪推定與不自證己罪。**被告在有罪判決確定前推定為無罪，舉證責任在檢察官，被告沒有義務證明自己清白。被告有權保持沉默，**拒絕陳述不得作為不利於他的認定依據**；即使沒有取得自白，檢察官仍可以起訴，而自白也不得作為有罪判決的唯一證據。

三、少年的刑事司法程序

少年司法：與成年人刑事司法哪裡不一樣		
《少年事件處理法》適用 12 歲以上未滿 18 歲之人，目的是保障少年健全自我成長		
曝險少年 原稱「虞犯少年」，指無正當理由經常攜帶危險器械、施用毒品或迷幻物品尚未觸法、有預備犯罪或法所不罰的未遂行為者。 採「行政輔導先行」：先由少年輔導委員會結合資源輔導，必要時才請求少年法院處理。	少年保護事件 由少年法院調查、審理，不公開。保護處分包括訓誡（並得予假日生活輔導）、交付保護管束（並得命勞動服務）、交付安置輔導、令入感化教育。重點在教育與輔導，不是處罰。	少年刑事案件 少年犯最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，或事件繫屬後已滿 20 歲者，應移送檢察官；情節重大者得移送。犯罪時未滿 14 歲者，一律不適用。移送後依刑事訴訟程序審判，但仍有許多保護規定。
三個一定要記的差異 ① 審理不公開、判決書也不公開，目的是避免標籤化。 ② 受保護處分或刑罰執行完畢一定期間後，前案紀錄應予塗銷，視為未曾受該宣告。 ③ 假釋條件較成年人寬。 另外：7 歲以上未滿 12 歲之人觸犯刑罰法律者，已不再適用少年事件處理法，改依《兒童及少年福利與權益保障法》處理。		

相關重點

少年司法的題目有兩個固定的解題樞紐。第一是**年齡**：未滿 14 歲的行為不罰，但仍可由少年法院裁定保護處分；14 歲以上未滿 18 歲仍要負刑事責任，只是原則上走保護事件。第二是**不公開**：審理不公開、判決書也不公開、前案紀錄事後應塗銷，理由都是**避免標籤化、保障少年健全成長**，而不是為了寬待犯罪。看到「查不到判決書」「不開放旁聽」「紀錄被塗銷」，答案就往這個方向走。